

<제02장 근로관계의 성립.제02절 근로계약의 체결>

[기출][1][2019-1-2]중도 퇴사자 대상 사이닝보너스 반환 청구의 타당성

《[문제1] 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차부품을 생산하는 A회사는 최근 판매실적의 부진을 이유로 다음과 같은 해고의 기준을 가지고 甲을 포함한 생산직 근로자 12명을 선정하여 2017년 1월 2일에 정리해고를 단행하였다.

[A회사가 정한 해고 대상자 선정 기준(합계 : 100점)]

<근무태도평가(근무태도는 기본품성, 동료의식, 책임감, 자기계발로 구성) : 40점, 징계 : 10점, 근태 : 5점, 경미 사고 : 5점, 포상 : 10점, 근속기간 : 15점, 부양가족 : 15점>

그런데, 해고된 근로자 甲 등 12명 중 甲을 포함하여 10명은 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최상위권 점수를 받았으나 근무태도평가에서는 최하위권 점수를 받은 반면, 정리해고 되지 않은 잔존근로자 88명 중 12명은 근무태도평가에서 만점을 받았으나 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최하위권 점수를 받았다.

한편 A회사는 최근 판매부진의 실적을 만회하기 위해 자동차부품판매의 유경험자로서 다른 회사에서 좋은 판매영업성과를 올리고 있던 근로자 乙을 채용하면서 연봉 1억 원과 별도로 사이닝보너스(signing bonus)로 1억 원을 지급하고 7년간 고용을 보장하기로 하는 내용의 채용합의서를 작성하였다. A회사는 乙에게 약정한 사이닝보너스를 지급하였고, 乙은 2017년 2월 16일부터 A회사의 판매사업 부문 담당 사업부장으로 재직하다가 2018년 4월 15일 개인사유를 이유로 사직하였다. 그리고 다음과 같은 사실이 인정된다.

① 채용합의서에는 7년간의 전속근무를 조건으로 사이닝보너스를 지급한다거나 乙이 약정근무기간 7년을 채우지 못하였을 경우 이를 반환하여야 한다는 등의 내용은 기재되어 있지 아니하다.

② 채용합의서만으로는 약정근무기간과 고용보장기간을 각 7년으로 약정한 특별한 이유나 동기를 찾기 어렵다.

③ A회사는 채용합의 과정에서 乙에게 장기간 근무의 필요성이나 근무기간이 7년이어야 하는 구체적인 이유는 설명하지 아니하였다.

④ A회사는 채용합의 당시 乙에게 약정근무기간을 채우지 못할 경우 사이닝보너스를 반환하여야 한다는 사실은 고지하지 아니하였다.

다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사는 乙의 사직을 이유로 乙에게 지급한 사이닝보너스를 반환할 것을 청구하였다. A회사의 청구의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 중도 퇴사자 대상 사이닝보너스 반환 청구의 타당성

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A회사가 근로자 乙에게 지급한 사이닝보너스 1억 원에 대하여, 乙이 약정한 7년의 고용보장 기간을 채우지 못하고 중도 사직하였음을 이유로 그 반환을 제기한 경우이다. 쟁점으로 <사이닝보너스가 단순한 이직 축하금인지, 아니면 전속 근무를 조건으로 한 선급금 성격인지>와 <반환 약정이 부재한 상황에서 근로자의 중도 사직 시 반환 의무가 발생하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 반환 청구의 타당성에 관하여 논한다.

II. 사이닝보너스의 법적 성격과 반환 의무 범위

1. 사이닝보너스의 의의 및 성격 구분

(1) 이직 축하금 또는 계약 체결의 대가

- 사이닝보너스가 우수한 인력을 확보하기 위해 인재를 영입하면서 지급하는 일시금이라면, 이는 단순히 이직에 따른 보상이나 계약 체결 자체에 대한 대가로서의 성격을 가질 수 있다. 이 경우 원칙적으로 근로자에게 전속 근무 의무가 부과되지 않으며, 중도 사직 시에도 반환 의무가 발생하지 않는다.

(2) 전속 근무 조건부 선급 임금

- 반면, 사이닝보너스가 향후 일정 기간 동안 전속적으로 근무할 것을 조건으로 하여 지급된 것이라면, 이는 장래 근로에 대한 선급 임금으로서의 성격을 갖는다. 이 경우에는 약정된 근무 기간을 채우지 못했을 때 미이행 기간에 비례하여 반환해야 할 의무가 발생할 수 있다.

2. 반환 의무 발생의 판단 기준

(1) 판례의 일반적 태도

- “판례”는 사이닝보너스가 임금 선급금으로서의 성격을 가져 중도 사직 시 반환 의무가 인정되기 위해서는, 당사자 사이에 일정 기간 근무하지 않았을 때 이를 반환한다는 명시적인 합의나 약정이 존재해야 한다고 본다.

(2) 약정 부재 시의 해석 원칙

- 반환 약정이 서면으로 명시되지 않은 경우라면, 채용 과정에서 장기 근무의 필요성이 구체적으로 설명되었는지, 금액의 규모가 이직 축하금으로 보기에 지나치게 큰지, 근로계약 체결의 동기가 무엇인지 등을 종합적으로 고려한다. 그러나 명시적 반환 규정이 없다면 근로자에게 불리하게 반환 의무를 추단하는 것에는 신중해야 한다는 것이 “판례”의 일관된 입장이다.

III. 사안의 적용

1. 채용합의서의 내용 분석

(1) 반환 약정의 부재

- A회사와 乙 사이의 채용합의서에는 7년간의 전속 근무를 조건으로 보너스를 지급한다는 내용이나, 기간 미충족 시 반환해야 한다는 규정이 전혀 기재되어 있지 않다. 이는 객관적 증거상 乙에게 반환 의무를 부과하기 어렵게 만드는 핵심적 요소이다.

(2) 고용보장 기간의 성격

- 7년의 기간은 근로자에게 강제 근무를 명하는 기간이라기보다, 사용자가 근로자의 지위를 안정적으로 보장해주기로 한 고용보장의 의미로 해석될 여지가 크다. 즉, 乙이 7년을 근무해야 할 의무가 있다기보다 A회사가 7년 동안 해고하지 않겠다는 약속으로 볼 수 있다.

2. 채용 과정의 정황 검토

(1) 설명 및 고지 의무 미이행

- A회사는 채용 합의 과정에서 乙에게 7년 근무의 구체적인 이유나 필요성을 설명하지 않았으며, 중도 사직 시 반환 의무가 발생한다는 사실도 전혀 고지하지 않았다. 근로자로서는 해당 금액을 이직에 따른 일시적 보상으로 신뢰할 수밖에 없는 상황이었다.

(2) 특별한 동기의 결여

- 채용합의서만으로는 7년이라는 특정 기간을 설정해야만 했던 합리적 이유나 특별한 동기를 찾기 어렵다. 이는 해당 보너스가 7년 치 근로의 대가를 분할하여 선급한 것이라고 보기 어렵게 만드는 정황이다.

3. 검토

- 사안의 사이닝보너스는 7년간의 전속 근무를 전제로 한 선급 임금이라기보다, 유능한 인재인 乙을 영입하기 위해 계약 체결의 대가로 지급한 이직 축하금의 성격이 강하다. 따라서 명시적인 반환 약정이 없는 한 乙이 개인 사유로 사직하더라도 이를 반환할 법적 근거가 부족하다.

IV. 결론

- 사용자인 A회사가 乙을 상대로 제기한 사이닝보너스 반환 청구는 타당하지 않다. “대법원 판례”의 취지에 비추어 볼 때, 사이닝보너스의 반환 의무가 인정되려면 명시적인 반환 약정이 있거나, 실질적으로 장래 근로의 대가임이 명확히 입증되어야 한다. 그러나 본 사안에서는 반환 약정이 존재하지 않고, 채용 과정에서 반환 의무에 대한 고지도 이루어지지 않았으며, 고용보장 기간 설정의 합리적 이유도 소명되지 않았다. 따라서 乙은 수령한 사이닝보너스를 반환할 의무가 없다고 판단된다.